

4 미활용 특허 관리 개선

【현황】

- 기술평가이전센터는 연구소에 소속된 하부업무부서로 국립암센터의 우수 기술을 발굴하여 우수한 연구개발 성과물을 강한 지식재산으로 권리화 함으로써 연구자의 권익을 보호하고, 기술이전 및 기술사업화를 통해 기업의 성장과 국가산업발전을 도모하기 위한 목적으로 조직되었고,
 - 세부 업무분야로 기술이전 사업화 전략 수립, 기술이전 및 사후관리, 지식재산권 출원·등록·기술가치 평가·기술료 관리 등에 관한 업무, 지식재산위원회 운영에 관한 업무 등을 담당하고 있음.
- 기술평가이전센터가 관리하고 있는 기관의 특허현황¹⁾을 보면, [표 18]과 같이 특허 총 890건 중 기술이전 225건(25.3%)이며, 소멸 및 포기한 특허 280건(31.5%), 기관에서 보유하고 있는 특허 385건(43.2%)임.

[표 18] 국립암센터 특허관리 현황

구 분	계	기술이전	소멸/ 포기	보유		
				소계	출원	등록
건수(건)	890	225	280	385	199	186
비율(%)	100	25.3	31.5	43.2	51.7	48.3

* 출원: 특허를 받기 위하여 특허를 받을 권리를 가진 자 또는 그 승계인이 특허 출원서를 작성하여 특허청장에게 제출하는 것

* 등록: 특허 출원된 발명을 심사 청구에 의해 특허청에서 일정기간 심사를 하고, 특허등록결정서가 통지된 후에 특허권 설정등록을 위해 특허료를 내고 특허청 등록과에 등록되는 것

【문제점】

- 미활용 특허는 보유하고 있는 특허 중 산업적 또는 전략적으로 활용 되고 있지 않는 특허로, 국가과학기술연구회²⁾에서는 등록 후 5년이 경과한 특허를 미활용 특허로 정의하고 있음.

1) 기관고유연구사업, 수탁연구사업 수행을 통해 발생한 특허

2) 국가과학기술연구회는 이전된 특허의 90%가 등록 후 5년 이내에 거래되고, 5년이 경과한 때부터 특허가치가 하락 한다는 설문조사(2006~2011년) 결과를 제시함 (출연(연) 특허활용 제고방안 중(2015))

- 동 정의에 따라 2018년도 말 기준으로 기관에서 보유하고 있는 특허 중 등록 후 5년이 경과한 미활용 특허는 [표 19]와 같이 47건으로 이는 등록 후 현재까지 활용되지 않은 보유 특허의 25.8%를 차지하고 있으며,

[표 19] 국립암센터 미활용특허 현황

(2018년도말 기준)

구 분	계	등록 후 5년 미만	등록 후 5년 경과
건수(건)	186	139	47
비율(%)	100	74.2	25.8

* 기관고유연구사업, 수탁연구사업 수행을 통해 발생한 특허에 한함.

- 미활용 특허의 유지를 위해 최근 3년간 지출된 비용(연차료)은 [표 20]과 같이 31,595,869원이었음.

[표 20] 최근 3년(16~18년) 미활용특허 유지비용

구 분	계	2016년	2017년	2018년
건수(건)*	47	12	31(+19)	47(+16)
금액(원)	31,595,869	3,560,000	9,821,551	18,214,318

* 연도별 누적건수

- 미활용 특허가 장기화되거나 증가하게 되면 특허 활용율은 낮아지는 반면, 유지비용은 늘어나게 되므로 활용 가치가 낮은 특허는 유지를 포기함으로써 기관의 비용 부담을 줄일 필요가 있음.
- 타 기관의 경우 [표 21]과 같이 미활용 특허의 유지 및 포기에 대한 관리 기준을 내부 규정에 명시하여 해당 기준 및 절차에 따라 관리하고 있음.

[표 21] 타기관의 미활용특허 관리 기준

구분	국립암센터	○○○○○	○○○○○	○○○○○○○○○
관련 규칙	직무발명관리 보상규정	지식재산관리및보상규정 제19조 (지식재산권의 유지 및 포기)	지식재산관리규정 제32조 (지식재산권 유지)	직무발명규정 제11조 (사후관리)
내용	내용 없음	① 병원은 등록 후 5년간 특허 유지비용을 부담하고 6년차 이후의 연차료는 부담하지 않고 해당 특허를 포기하는 것을 원칙으로 한다. ② 병원은 등록 후 5년차 연차료를 지급한 특허에 대해	① 병원은 지식재산권 심의위원회 심의를 거쳐 최초 등록일로부터 5년이 경과한 지식재산권에 대하여 계속 보유 여부를 결정할 수 있으며, 그 이후에는 매년마	특허관리부서장은 설정 등록일로부터 5년이 경과한 미활용 특허에 대해 제8조에 따른 평가*를 거쳐 유지 여부를 결정하여야 한다. *제8조(위원회 심의) ①

구분	국립암센터	○○○○○	○○○○○	○○○○○○○○○
		여, 연차료 지급일을 기준으로 해당 특허의 대표발명자에게 포기 예정임을 통보한다. 대표발명자가 포기에 동의하는 경우 병원은 해당 특허의 유지를 포기하며, 대표발명자가 유지비용을 부담하거나 지식재산관리위원회가 필요하다고 인정하는 경우 해당 특허를 유지할 수 있다. ③ 제2항에 따라 발명자가 유지비용을 부담한 특허는 병원 명의로 유지한다. 단, 해당 특허가 기술이전 되어 실시료가 발생하면 발명자 보상금을 지급하며 구체적인 사항은 지식재산권 관리 및 보상규정에 따른다. ④ 대표발명자는 4년차부터 연차료 발생시 특허권 지속 여부에 대한 의견서(별지 제6호 서식)를 의생명연구원에 즉시 제출하여야 한다.	다 권리포기 또는 이전을 결정할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의하여 병원명의로 등록된 지식재산권을 포기할 경우 이를 대표발명자에게 서면으로 통보하여 발명자가 지식재산권을 승계할지 여부를 결정할 수 있도록 하여야 한다. 발명자가 통지를 받은 날로부터 1개월 이내에 승계의사를 서면으로 제출하지 않을 경우 승계의사가 없는 것으로 간주한다.	특허관리부서장은 직무발명의 효율적 관리를 위하여 다음 각 호의 사항에 대해 평가위원회를 소집하여 평가를 실시하여야 한다. 1. 직무발명 및 권리 승계 여부 2. 특허 출원 및 유지 여부

- 그러나, 「직무발명관리보상규정」 및 「연구사업심의위원회규칙」 등 관련 규정에는 지식재산권 유지에 대한 관리 기준이 없으며, 「위임전결규칙」 제6조(전결사항) 별표([표 22])에 따르면, 기술평가이전센터 위임전결사항 중 지식재산권심의소위원회회의 단위업무에 지식재산권 등록유지 관련 사항을 단위조직 부서장의 전결을 받도록 하는 내용만 명기되어 있음.

[표 22] 기술평가이전센터 위임전결사항 (일부 발췌)

일련 번호	단위 업무			원장	전결권자	
					단위 조직 부서장	센터장
1	지식 재산권	다. 지식재산권 심의소위원회	(1) 개최 알림		○	
			(2) 결과 보고	○		
			(3) 위원 위촉 및 해촉	○		
			(4) 지식재산권 등록유지 관련 사항		○	
			(5) 위원회 관련 기타 사항		○	

- 「위임전결규칙」에 따라 미활용 특허의 등록유지 관련 사항은 지식재산권심의소위원회를 거쳐 단위조직 부서장(연구소장) 결재(전결)로 진행되어야

하나 기술평가이전센터는 2015년과 2018년에 미활용 특허의 유지여부를 상기 절차를 거치지 않았음. 해당 발명자의 의견을 유선과 메일 등으로 확인하였으며 발명자가 등록유지를 원하지 않은 특허(2015년 27건, 2018년 55건)에 대하여 특허권을 포기³⁾하였음.

- 이에 따라 미활용 특허의 포기 처리와 관련한 근거자료가 문서로 남아 있지 않아 포기사유 등을 정확히 확인할 수 없었으며, 포기한 특허에 대한 사후 관리도 일부 미흡하여 기술평가지원센터에서 제출한 특허 현황 자료 중 기 포기한 3개의 특허가 등록유지 중으로 기재되어 있었고, 2015년에 발명자가 포기를 희망한 특허가 누락되어 2018년에 연차료가 납부된 사례가 [표 23]과 같이 있었음.

[표 23] 2015년 포기를 희망한 특허에 연차료가 지급 사례

특허 사무소	국내/ 국외	출원일	출원 번호	청구일	청구 번호	출원 명칭	주 발명자	청구내역	금액(원)
○○ ○○	국외 (US)	2007- 04-23	11/7 89,0 59	2018- 05-25	OP20 18-14 62	고온 중양 치료기	○○○	미국 특허출원의 7.5차연차료 납부에 대한 당소수수료 및 해외대리인비용 청구	2,073,376

- 따라서, 타 기관과 같이 미활용 특허의 등록유지에 대한 세부 관리기준을 마련하여 해당 기준 및 절차에 따라 미활용 특허를 체계적으로 관리할 필요가 있음.

【조치사항】

○ 기술평가이전센터장은,

- 미활용 특허의 등록유지에 대한 세부 관리기준을 마련하고, 해당 기준 및 절차에 따라 미활용 특허를 체계적으로 관리하기 바랍니다. (개선)

3) 해당특허에 대한 특허비용(연차료)을 부담하지 않으면 일정 기간 후 특허권이 자동 소멸(취소)됨)